阳江市江城区国鼎富康花园“3·30”工人意外死亡事故调查报告

阳江市江城区“3·30”事故调查组

2022年5月23日

目录

一、基本情况.....1
（一） 工程概况.....1
（二）事故相关单位情况.....2
（三）事故现场情况.....5
（四）涉事单位安全管理情况.....6
（五）行业监管情况.....7
二、事故发生经过和应急救援情况.....8
（一）事故发生经过.....8
（二）应急救援情况.....9
（三）善后处理情况.....9
三、事故造成的人员伤亡和财产损失.....10
（一）死亡人员情况.....10
（二）直接经济损失.....10
四、事故的原因和性质.....10
（一）事故原因.....10
（二）事故性质.....10
五、事故责任认定及处理建议.....11
六、事故防范及整改措施.....11
附“3·30”事故调查组成员意见及签名表

阳江市江城区国鼎富康花园“3·30”工人意外死亡事故调查报告

2022年3月30日13时50分，江城区岗列街道国鼎富康花园南区3-7幢及地下室项目第6幢发生一起电动斗车侧翻事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委区政府高度重视，立即指派区应急管理局、区住建局、阳江市公安局江城分局、岗列街道等单位第一时间赶赴事故现场，开展应急救援工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2022年4月2日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府、区纪委监委、区应急管理局、区住房和城乡建设局、阳江市公安局江城分局、区司法局、区总工会、区人社局、江城社保分局、岗列街道等单位派员组成的江城区“3·30”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请江城区人民检察院派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一） 工程概况

1. **工程名称：**国鼎富康花园南区3-7幢及地下室（以

下简称：国鼎富康花园项目）；

2. **建设单位：**阳江市盈泰房地产开发有限公司；

3. **施工单位：**广东中晔建设集团有限公司；

4. **监理单位：**亿诚建设项目管理有限公司；

5. **工程详细信息：**国鼎富康花园南区3-7幢及地下室项目在2021年4月28日取得阳江市住房和城乡建设局核发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：441702**********01），该项目位于阳江市江城区城南新区富康路南侧、江朗大道西侧，框架结构，地上层数23～27层，地上建筑总占地面积2574.93㎡，地上总建筑面积63224.24㎡，地下室建筑面积16048.34㎡，合同工期2021年4月10日至2023年4月10日。

6. **工程进度：**国鼎富康花园南区3-7幢主体已封顶，现处于内墙抹灰及外墙装饰阶段。

（二）事故相关单位情况

1. **建设单位：**阳江市盈泰房地产开发有限公司（以下简称盈泰公司），成立于2016年5月4日，统一社会信用代码：914417**********79，住所：阳江市江城区岗列军塘下寨（阳江市卫校前面），法定代表人：陈某仙，注册资本：人民币壹仟万元，经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

国鼎富康花园南区3-7幢及地下室工程项目由盈泰公司投资开发建设，由盈泰公司授权黄某华担任该建设项目的负责人，对该项目建设全面实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责。

2.施工单位：广东中晔建设集团有限公司（以下简称中晔公司），成立于1991年11月22日，统一社会信用代码：914417**********9A，住所：阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园粤丰现代城一期十街8幢3号，法定代表人：石某强，注册资本：人民币捌仟壹佰捌拾捌万元，经营范围：承接建筑工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机电工程、电力工程、通信工程、钢结构工程、城市园林绿化工程、城市及道路照明工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、土石方工程、安全技术防范系统工程、地基与基础工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司持有由广东省住房和城乡建设厅核发《建筑业企业资质证书》（证书编号：D2******98）资质等级：市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级和《安全生产许可证》（编号：粤JZ安许可证字〔2019〕1****2）许可范围：建筑施工。由阳江市住房和城乡建设局核发《建筑业企业资质证书》（证书编号：D3******45）资质等级：水利水电工程施工总承包三级、港口与航道工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级等。以上资质证书均在有效期内。

2021年3月10日，盈泰公司将国鼎富康花园南区3-7幢及地下室工程项目发包给中晔公司，双方签订了《广东省建设工程标准施工合同》（合同编号：YT-施字〔2021〕第003号），合同约定双方各自安全生产责任。工程地点：阳江市江城区城南新区富康路南侧、江朗大道西侧，计划开工

日期：2021 年 4 月 10 日，计划竣工日期：2023 年 4 月 10 日，项目总工期为 730 天。

中晔公司设立国鼎富康花园南区 3-7 幢及地下室项目部，项目经理陈某婷，全面负责对该项目施工工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，持有《中华人民共和国一级建造师》（注册执业证号：粤144******623）及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（粤建安 B20******230）。项目现场管理人员黄某松，专职安全员石某强、张某龙。

3. 监理单位：亿诚建设项目管理有限公司（以下简称亿诚公司），成立于 2007 年 1 月 16 日，统一社会信用代码：916100**********51，住所：陕西省西安市雁塔区吉祥路 135 号，法定代表人：李某，注册资本：伍仟万元人民币，经营范围：承接建设项目建议书与可行性研究及投资估算的编制、审核及项目经济评价、工程项目管理咨询、全过程工程咨询（含跟踪审计）、建设工程预算、承担各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理、招标代理、工程监理业务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司持有房屋建筑工程监理甲级资质，证书编号：E1******50，有效期至 2023 年 2 月 6 日。

2021 年 3 月 16 日，盈泰公司将国鼎富康花园南区 3-7 幢及地下室工程项目委托亿诚公司提供监理服务，双方签订《国鼎富康花园南区 3-7 幢及地下室工程建设工程委托监理合同》，监理范围包括桩基础工程、地下车库与防水工程、

主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给水（自来水、二次供水）工程、排水工程、人防工程、建筑电气工程、电视、电话、电梯工程、消防工程、室外市政（道路、给排水）、白蚁防治工程及综合管线工程等。监理工作内容包括：提供建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理服务，以及保修阶段的服务。监理服务期限自开工令确定的日期至本工程竣工验收为止。

亿诚公司在国鼎富康花园南区工程项目设立监理部提供监理服务，项目负责人总监理工程师柯某顺，全面负责对该项目监理工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，持有《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》（证书编号：00****77）。专业监理员李某、李某，监理员谢某韶。

（三）事故现场情况

1.事故环境情况。事故地点为国鼎富康花园南区3-7幢及地下室工程项目第6幢进入施工升降机斜坡隔离一处空地（图1），空地处停放一台电动斗车（图2）。



（图1事故现场）



（图2事故电动斗车）

2. 事发时现场天气情况。事发当天为阴雨，风向：北风，风力：微风，温度 17℃-28℃。

（四）涉事单位安全管理情况

1. 盈泰公司。2021 年 2 月 7 日，该公司取得阳江市自然资源局核发《中华人民共和国建设工程规划许可证》（建字第 44170**********45 号），2021 年 4 月 28 日取得阳江市住房和城乡建设局核发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：44170**********01），准予该项目施工。该公司制定了安全生产管理制度，明确了施工方、监理方安全管理责任。

2. 中晔公司。主要负责人建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；项目管理人员具有相关执业资格，设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员，组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，组织制定了施工现场应急救援预案并定期组织演练；安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入，定期开展施工现场安全检查和隐患排查；2021 年 3 月 15 日，按要求编制了《施工机具安全专项施工方案》，并将电动斗车纳入方案管理；2022 年 1 月 18 日，由亿诚公司监理总监主持召开《国鼎富康花园南区 3-7 幢及地下室施工工作时间调整》的会议，盈泰公司项目负责人、中晔公司项目经理及相关管理人员、各班组组长参加，会议强调工作时间为 7 时-12 时，14 时-22 时，晚上加班不许超过 22 时。会后中晔公司修订了《国鼎富康花园南区 3-7 幢及地下室》上班时间管理制度并形式会议纪要报盈泰公司，并且中晔公司项目经理、管理人员及各组长通过项目工地宣传栏宣传、班组会议等方式落

实到位。

3.亿诚公司。制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；定期组织现场安全检查。并组织安全总结会，2021年3月15日，审批了《施工机具安全专项施工方案》；2022年1月18日，主持召开《国鼎富康花园南区3-7幢及地下室施工工作时间调整》的会议，调整并落实国鼎富康花园南区3-7幢及地下室施工工作时间。

（五）行业监管情况

阳江市建设工程质量安全监督站。负责市辖区范围内建设工程的质量监督和施工安全监督管理工作，日常对已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的工程项目的安全主主体责任、施工现场的安全生产状况和安全生产标准化开展情况进行抽查，对危险性比较大的工程进行重点抽查。

阳江市建设工程质量安全监督站对国鼎富康花园南区3-7幢及地下室工程项目采取抽查方式检查，以不定期巡查为主、专项检查为辅，到达施工现场抽查、查阅安全生产档案资料等。

经查，今年以来至事故发生前，阳江市建设工程质量安全监督站对国鼎富康花园南区3-7幢及地下室工程项目共抽查5次并对中晔公司发出5份《限期整改通知书》，包括节前安全检查、节后复工复产、疫情防控等抽查记录。其中在2022年1月19日，阳江市建设工程质量安全监督站对中晔公司发出《限期整改通知书》（阳质安监站（一室）改字第2022-1-18号），责令中晔公司严格按照《阳江市建筑工地

施工时间管理规定》进行施工，中晔公司按照整改要求落实时间安排为（7时-12时，14时-22时，晚上加班不许超过22时），并将《建设工程安全隐患整改情况报告书》报送阳江市建设工程质量安全监督站。事故发生当天，阳江市建设工程质量安全监督站对中晔公司发出停工指令，要求施工单位限期整改，确保排除安全隐患经复查合格后方可复工。

综上所述，阳江市建设工程质量安全监督站依法履行了施工安全监督管理职责，未发现监管不当的行政行为。同时，在事故发生后能积极配合当地政府的相关部门处理事故善后工作，以及配合事故调查组进行事故调查。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2022年3月30日上午7时许，中晔公司水工班组泥浆工吴某香来到国鼎富康花园南区3-7幢及地下室工程项目第6幢进行打砂浆工作，吴某香负责用电动斗车从砂浆罐（图3）接砂浆移送到有需要的楼层。

12时许，施工工地下班，吴某香将电动斗车放回指定位置摆放，打卡下班。



（图3 现场砂浆罐）



（图4 事故现场）

13 时 06 分许，吴某香吃完中午饭后，擅自返回项目工地清理电动斗车泥浆，方便下午开展工作。

13 时 30 分许，在回项目部路上的资料员陈某磊发现吴某香独自在 6 幢斜坡坡口空地处（图 4）清理电动斗车泥浆，便要求其在工作时间清理。

13 时 50 分许，带班组长林某记来到在 6 幢楼时巡查时，发现吴某香在斜坡坡口空地处电动斗车发生侧翻被压住头部和胸部，林某记跑回项目部叫其他人帮忙救援。

14 时许，林某记和陈某磊合力移开电动斗车，但吴某香已经昏迷，嘴巴、鼻子、耳朵都有血迹。于是林某记马上给现场管理人员黄某松打电话。

14 时 30 分许，黄某松赶到事故发生现场，组织人员参与抢救并拨打急救电话 120。

14 时 50 分许，阳江市人民医院救护车到达事故现场，将伤者吴某香送到医院进行抢救。随后，黄某松及带班组长林某记随即到医院了解情况并安抚伤者家属。

16 时 40 分许，伤者吴某香经阳江市人民医院抢救无效后死亡，死亡原因是严重头部及胸部损伤。

（二）应急救援情况

事故发生后，现场施工人员拨打 120 电话，设置警戒线保护事故现场。接报后，阳江市公安局江城分局、岗列派出所、区应急局、区住建局、岗列街道等相关单位赶赴事故现场进行应急处置，做好死者家属的安抚和善后处理工作。

（三）善后处理情况

吴某香违反项目部工作时间安排擅自进行电动斗车的

清理而导致事故发生。2022年4月11日，中晔公司为安抚死者家属情绪和造成不必要的社会影响，出于人道主义赔偿死者家属148.5万元，并与死者家属签订《赔偿协议书》。因措施处置得力，死者家属情绪稳定，没有因事故引发社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和财产损失

（一）死亡人员情况

死者：吴某香，女，汉族，1969年12月02日出生，原户籍地：重庆市开县温泉镇金霞村1组78号，身份证号：512222*****2586。原是中晔公司水工班组砂浆工人。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定事故造成直接经济损失约148.5万元。

四、事故的原因和性质

经现场勘查询问、查阅资料、调查取证，吴某香事发时不在项目工地正常上班时间，擅自清理电动斗车泥浆。在进入该项目工地前已对吴某香进行了安全技术交底，告知了现场存在的危险作业区域、项目工地施工时间管理规定及相关安全注意事项。

（一）事故原因

吴某香安全意识缺失，违反项目工地施工时间管理规定，不顾人员制止擅自在非工作时间进行电动斗车清理，在清理过程中电动斗车发生侧翻导致吴某香压倒造成伤亡。

（二）事故性质

事故调查组经过对事故的调查，分析事故原因。依据《关

于生产安全事故认定若干意见的函》（政治函〔2007〕39号）关于“生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故”的规定要求，结合《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知（安监总政法〔2013〕115号》第二条“生产安全事故报告和调查处理条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动”的规定，本起事故吴某香虽然是中晔公司员工，该公司制定有上下班工作时间制度，并且在公司管理层、班组等不同会议多次强调，要求全体员工严格执行落实工作时间纪律，事发当时，吴某香未经该公司同意及主管允许，不在工作时间，违反公司管理规定，同时不听从劝诫，擅自强行作业，其行为纯属是个人行为，不属于中晔公司正常生产经营活动范畴。综上，该起事故不符合生产安全事故的认定条件，应认定为意外死亡事故。

五、事故责任认定及处理建议

建议免于追究责任人员

吴某香安全意识缺失，违反项目工地施工时间管理规定，不顾人员制止擅自在非工作时间进行电动斗车清理，在清理过程中电动斗车发生侧翻导致吴某香压倒造成伤亡对事故的发生负有全部责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

六、事故防范及整改措施

（一）中晔公司要认真吸取教训，举一反三。要严格按照《阳江市建筑工地施工时间管理规定》落实施工时间管理，杜绝作业人员非工作时间擅自进行施工作业，并以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，以血淋淋的教训切实对施工人员内心产生触动，切实提高施工人员的风险观念、增强风险意识和安全素质，从本质上杜绝人的不安全行为，防止类似事故再次发生。

（二）阳江市建设工程质量安全监督站要加强督导检查，严把施工安全关口，坚持红线思维、底线思维，主动作为，抓好风险研判，摸准弄清本行业领域容易发生事故的关键风险点、重点环节、分类制定管控措施，通过召开约谈警示会，强化执法和指导等多种手段杜绝各类生产安全事故的发生。

江城区“3·30”事故调查组（代章）

2022年5月23日